JORNAL O CATARINENSE – Texto 2:

"MAS, TODO MUNDO FAZ!"

Abrimos o tema com o significado do termo Compliance, que tem origem inglesa e significa, em resumo, "agir de acordo com", ou seja, estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade.

Neste contexto, especialmente a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, eis que as históricas operações encampadas pela Polícia Federal como A LAVA JATO (2014) que levaram grandes empresários e gestores para prisão destacaram a importância do Compliance no Brasil.

Ora, não há como afirmar num ambiente coletivo que todas as pessoas não praticarão atos de corrupção ou fraude e nesses casos, você empresário ou gestor poderá ser responsabilizado por atos que não cometeu e enfrentar as consequências de ter seu nome ou marca envolvidos em escandâlos, como o abalo a reputação e severa punição após moroso processo, que resultará no aumento dos prejuízos. Tampouco, poderá utilizar em seu favor a desculpa que "todo mundo faz".

Logo, instituir políticas de Compliance em sua empresa, de acordo com sua missão visão e valores auxiliará na atração de clientes, fornecedores e parceiros que adotam a mesma postura, na negociação com o governo e participação de licitações, obtenção de crédito, na exportação e importação de produtos, melhora do clima da empresa e produtividade, elevando a imagem do seu negócio como um todo, além de inspirar os colaboradores a promover uma cultura ética, calcada na responsabilidade social e essa sacada de marketing, "nem todo mundo faz".

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.